

1501591-36.2021.8.26.0082

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Liliana Regina de Araujo Heidorn Abdala

Comarca: Boituva

Foro: Foro de Boituva

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 14/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

OSNI AUGUSTO ALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Liliana Regina de Araujo Heidorn Abdala

Vistos.

OSNI AUGUSTO ALVES foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 25 de novembro de 2021, aproximadamente às 10h50min, na Rua Rafael Giovanotti, nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Boituva 1ª Vara

Rua Manoel dos Santos Freire, 161, Centro - CEP 18550-000, Fone: (15) 3263-2120, Boituva-SP - E-mail: boituva1@tjsp.jus.br

1501591-36.2021.8.26.0082 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501591-36.2021.8.26.0082

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

OSNI AUGUSTO ALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Liliana Regina de Araujo Heidorn Abdala

Vistos.

OSNI AUGUSTO ALVES foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 25 de novembro de 2021, aproximadamente às 10h50min, na Rua Rafael Giovanotti, nº 50, Vila Chácara La Bronici, na cidade e comarca de Boituva, OSNI AUGUSTO ALVES, qualificado a fls. 11 e indiciado a fls. 14, adquiriu e trazia consigo, para fins de tráfico 10,17g (dez gramas e dezessete centigramas) líquidos de cocaína acondicionados em 38 (trinta e oito) porções (laudo pericial de fls. 81/83), substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização legal e regulamentar para tanto.

Preso em flagrante, o réu foi beneficiado com a liberdade provisória condicionada ao cumprimento das medidas cautelares previstas no artigo 319, do C.P.P. (fls. 54/55).

Regularmente notificado (fl. 104), o réu apresentou defesa preliminar, com rol de

testemunhas (fls. 105/107). A denúncia foi recebida (fls. 109/110). Regularmente citados, foi realizada a instrução processual, com oitiva de duas testemunhas de acusação e o interrogatório do réu.

Laudo de exame químico toxicológico às fls. 109/110.

Em alegações finais orais, realizadas em audiência, o Ministério Público pleiteou a desclassificação para o delito de porte de drogas, enquanto a defesa pugnou pela absolvição ou desclassificação.

Folha de Antecedentes à fl. 35 e certidão à fl. 34.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes está comprovada pelo APFD, Boletim de Ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição e apreensão de fls. 05/06, auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 07, laudo de objetos (fls. 84/85 e 86/87) e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 81/83.

A autoria é inequívoca e resultou demonstrado que a droga destinava-se exclusivamente ao consumo do réu.

A dinâmica dos fatos foi delineada nos autos.

Os policiais militares Willian Magalhães Maciel dos Santos e Luciano Martins Vieira Gomes, disseram em resumo, que foram acionados para averiguar um veículo parado na via pública há certo tempo. O homem que estava no banco do motorista foi abordado, demorou a sair do carro. Revistado, nada foi localizado com ele.

Realizada revista no veículo, foram localizadas certa quantidade de drogas embaixo de banco. O réu tinha uma gaiola nas pernas, provavelmente em razão de algum acidente. Não receberam notícias do tráfico no local.

Interrogado, o réu OSNI AUGUSTO ALVES negou a traficância e confessou que as drogas se destinavam ao seu consumo. Disse que é usuário de drogas desde os 15 anos.

Naquele dia havia brigado com familiares, comprou as drogas e decidiu parar o veículo para fazer uso. Passou a noite dentro do carro usando as drogas e quando foi abordado estava sob o efeito das drogas.

Depreende-se dos autos que o réu portava substâncias entorpecentes, em razão dos depoimentos testemunhais. No entanto, os agentes públicos não apresentaram nenhuma circunstância que evidenciasse o comércio entorpecente no local, e nenhuma observação quanto à conduta anterior do réu, de modo a corroborar a tese acusatória.

Ainda que lhe impute a posse das substâncias entorpecentes, resta analisar a finalidade das drogas. A quantidade de substância apreendida, o local e a forma de acondicionamento, por si, não demonstram a finalidade mercantil em trazer consigo a substância inebriante, posto que houve, tão e apenas, o encontro da droga, sem qualquer demonstração, seja pela conduta anterior do acusado, pela apreensão de quaisquer outros indícios materiais, que apontem a finalidade de entrega da substância ilícita, de qualquer forma, a terceiros.

Outrossim, embora o réu tenha negado que a droga era sua em audiência, é expediente comum nesta vara criminal a negativa da propriedade da droga, quando se trata de usuário.

Não há provas que ofereceu os entorpecentes a terceiros, ou qualquer outro elemento que indique o intuito mercantil em trazer consigo a substância. Poder-se-ia ainda insistir no crime de tráfico pela quantidade das drogas, todavia, as porções apreendidas não representam um número que impeça a posse para uso próprio; nesta esteira, para o reconhecimento da traficância passa a exigir a presença de outras provas, o que não há nos autos.

À mingua de outras provas, a cautela exige a desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. Não é hipótese de oferecimento de suspensão condicional do processo aos réus, posto que processados por outros delitos, conforme certidões nos autos em apenso.

Passo à dosimetria da pena.

Atenta as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, tratando-se de réu primário, fixo a pena-base pelo delito de porte de entorpecente, na forma do artigo 28, da Lei 11.343, em advertência.

Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente pretensão punitiva, e o faço para CONDENAR os réus OSNI AUGUSTO ALVES a pena de advertência, por infração ao artigo 28, da Lei 11.343/06.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, ante a desclassificação do delito e a imposição de pena substitutiva à privação de liberdade, motivos pelos quais não se justifica a prisão processual.

Por último, condeno o acusado ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, obrigação que fica suspensa em atenção ao disposto nos artigos 11 e 12 da Lei nº 1.060/50, posto que beneficiário da justiça gratuita, pois defendidos por força do convênio Defensoria Pública/OAB.

Publicada em audiência, saem todos Intimados. Registre-se. Cumpra-se.

Boituva, 14 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA